

A N U N C I O

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PERI
DA U.A. 3 CASÁS (EXP. 5195/411)

O Pleno do Excmo. Concello de Vigo, en sesión do día 26 de novembro de 2001, adoptou o seguinte acordo:

“Primeiro.—Desestimar, polas razóns expostas nos antecedentes do presente acordo, as alegacións formuladas por don José Grille Cundis e don Ángel Alonso Freiría e outros, con números de documento 171319 e 173059, respectivamente, presentadas durante o período de exposición pública do expediente.

Segundo.—Aprobar definitivamente o expediente do plan especial de reforma interior da unidade de actuación 3 Casás, emplazado no núcleo 07.03 Casás D (expte. 5195/411) presentado pola entidade “Construcciones Mopelo, S.L.”, conforme á documentación refundida, con data de visado do 31 de xullo de 2000, que inclúe agora o estudio económico-financieiro obrante na documentación anteriormente presentada con data de visado do COAG do 4 de maio de 1999, que se incorpora á devandita documentación refundida; documentación, toda ela, redactada polo arquitecto don Antonio González Suárez-Llanos.

Terceiro.—A eficacia deste acto de aprobación definitiva queda condicionada á presentación ante esta Administración Municipal de aval bancario por importe do 6% do custo consignado no estudio económico-financieiro para a implantación dos servizos e execución das obras de urbanización, dentro do prazo dun mes dende que se requira para isto ó promotor, sen que proceda a publicación do acordo de aprobación definitiva en tanto tal garantía non se teña prestado.

Cuarto.—De conformidade cos artigos 25.3 e 68 do Regulamento de xestión urbanística e o apartado 3.2.3.5.b), in fine, das normas urbanísticas do vixente PXOU de Vigo a conservación das zonas verdes de nova creación polo plan especial, corresponderá ós propietarios do polígono que deberán constituírse en entidade de conservación.

Quinto.—Cumprida que sexa a condición sinalada no apartado 3º, publíquese o presente acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial da provincia. Asimesmo, publíquense neste último diario oficial provincial as ordenanzas deste plan especial.

Sexto.—Notifíquese o presente acordo ós interesados e, igualmente, comuníquese ó conselleiro de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda da Xunta de Galicia, con traslado dunha copia autenticada do expediente administrativo completo e dous exemplares do documento debidamente dilingenciado.”

O que se publica para o xeral coñecemento e de conformidade co artigo 48.2 da Lei 1/1997 de 24 de marzo do solo de Galicia significando que a Normativa e Ordenanzas de aplicación son as seguintes:

*“3. NORMATIVA**3.1. NORMAS GENERALES**3.1.1. NATURALEZA*

El presente Plan Especial de Reforma Interior tiene el carácter y naturaleza de un Polígono, siendo su contenido y alcance el que confiere a esta figura de Planeamiento la Legislación vigente.

3.1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Normativa será de aplicación en el ámbito del Plan Especial de Reforma Interior, tal y como se prevé en los documentos del mismo.

3.1.3. ALCANCE NORMATIVO DE LOS PLANOS

Toda la normativa gráfica se recoge en los planos de Proyecto.

*3.1.5. DESARROLLO DE LAS DETERMINACIONES
DEL PLAN ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR*

En la totalidad de las parcelas edificables, las determinaciones contenidas en el presente Documento se consideran que tienen fijado por la Ley del Suelo para la figura de un Plan Especial de Reforma Interior.

En consecuencia, resultan suficientes para que las parcelas edificables tengan la consideración de solares, siendo necesaria únicamente la solicitud de alineación oficial y tras la redacción del correspondiente Proyecto Básico de Edificación, la solicitud y concesión de la Licencia Municipal de obras.

La Parcelación dada por el plano nº RP.04 de “Parcelaciones y alineaciones”, es indicativa, de forma que se podrán ajustar las características de las parcelas de acuerdo con la ordenanza particular de aplicación (1.3.D, 1.3.A), manteniéndose en todo caso las alineaciones exteriores definidas para cada parcela así como el coeficiente de edificabilidad asignado a cada una de las mismas.

En las zonas de retranqueos se permitirán rampas de acceso a garaje y escaleras o accesos desde vial a parcelas.

3.1.6. GESTIÓN

El Polígono D SU UA 3 Casás ha de considerarse a los efectos de gestión como una única Unidad de Gestión, asignándose como Sistema de Actuación, el de Compensación.

Será la iniciativa privada la que, a través de la Junta de Compensación, redacte el Proyecto de Compensación a fin de garantizar la solidaridad en el reparto de cargas y beneficios, así como la redacción del correspondiente Proyecto de Urbanización y la ejecución de las obras de Infraestructura y Via-

rio. El Proyecto de Urbanización incluirá un apartado especial referente a la regeneración de la actual cantera.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley del Suelo y sus Reglamentos, será de cesión gratuita y libres de cargas al Ayuntamiento de Vigo, los viales, zonas verdes y espacios públicos, tal y como se delimitan en el plano RP.01 Zonificación y P.03 Sistema de espacios libres de uso público y en la cuantía que se recoge en el apartado 2.8 de la Memoria.

Asimismo, será de cesión obligatoria al Ayuntamiento el 10% del aprovechamiento urbanístico, según se establece en la Ley del Suelo que se localiza en el correspondiente Proyecto de Compensación.

3.1.7. PARCELACIONES Y SEGREGACIONES

Se realizan siguiendo las determinaciones incluidas en el apartado 3.1.5. “Desarrollo de las determinaciones del Plan Especial de reforma interior”, para los supuestos previstos y posibles, siendo de aplicación la Normativa al respecto contenida en el PGOU, así como en la legislación vigente.

En ningún caso se admitirán segregaciones que produzcan parcelas por debajo de las mínimas marcadas en las correspondientes ordenanzas particulares.

3.2. CONDICIONES DE ORDENACIÓN Y USOS

Para resolver la Ordenación del Polígono y en cumplimiento de las disposiciones fijadas tanto en la Ley del Suelo y PGOU se han escogido del propio PGOU de Vigo vigente las que a criterio del redactor del Plan Especial de reforma interior más se adecuan a las características del entorno como ya se ha indicado en el Capítulo 2 de la presente Memoria.

Las Ordenanzas fijadas para las diferentes zonificaciones proyectadas en el Plan Especial de reforma interior son las siguientes:

ZONA RESIDENCIAL Y COMERCIAL:

1.3.A AISLADA DE ALTA DENSIDAD

EDIFICABILIDAD	0,6 m ² /m ²
ALTURA MÁXIMA	2,50
PARCELACIÓN	
PARCELA MÍNIMA	300 m ²
PARCELA MÁXIMA	LIBRE
ANCHO MÍNIMO EN ALGÚN PUNTO	10 m.
OCUPACIÓN MÁXIMA	30 %
RETRANQUEOS MÍNIMOS	
FRENTE	3 m.
FONDO	3 m.
LATERALES	3 m.
SUPERFICIE DE ZONA UNITARIA	100 m ²
DIÁMETRO MÍNIMO CÍRCULO INSCRIPTIBLE	7 m.

1.3.D EDIFICACIÓN FAMILIAR EN HILERA-PAREADAS DE ALTA DENSIDAD

EDIFICABILIDAD	1,0 m ² /m ²
ALTURA MÁXIMA	3
PARCELACIÓN	
PARCELA MÍNIMA	180 m ²
PARCELA MÁXIMA	LIBRE
ANCHO MÍNIMO EN ALGÚN PUNTO	5 m.
OCUPACIÓN MÁXIMA	55%
RETRANQUEOS MÍNIMOS	
FRENTE	3 m.
FONDO	5 m.
LATERALES	3 m. en al menos uno de sus lados
SUPERFICIE DE ZONA UNITARIA	50 m ²
DIÁMETRO MÍNIMO CÍRCULO INSCRIPTIBLE	5 m.

1.3.D EDIFICACIÓN FAMILIAR EN HILERA DE ALTA DENSIDAD

EDIFICABILIDAD	1,0 m ² /m ²
ALTURA MÁXIMA	3
PARCELACIÓN	
PARCELA MÍNIMA	180 m ²
PARCELA MÁXIMA	LIBRE
ANCHO MÍNIMO EN ALGÚN PUNTO	5 m.
OCUPACIÓN MÁXIMA	55%
RETRANQUEOS MÍNIMOS	
FRENTE	3 m.
FONDO	5 m.
LATERALES	
SUPERFICIE DE ZONA UNITARIA	50 m ²
DIÁMETRO MÍNIMO CÍRCULO INSCRIPTIBLE	5 m.

ZONAS ESPACIOS LIBRES DE USO Y DOMINIO PÚBLICO

3.1.A ZONAS VERDES Y LIBRES. PARQUES Y JARDINES

La ordenanza 1.3.D Edificación familiar en hilera-pareadas-de alta densidad, se asimilan a la ordenanza 1.3.D del PGOU, pues la disposición propuesta en los planos de ordenación cumple las condiciones de volumen de la ordenanza de PGOU, éste no fija la condición de retranqueo lateral “—”, incluye el retranqueo nulo viviendas en hilera, como el caso singular de éstas, la vivienda fin de hilera, donde uno de los retranqueos es distinto de cero. El cuadro de condiciones de volumen establece que el retranqueo en al menos uno de sus lados será de 3 m., con lo que la agrupación final podrá ser de dos a dos.

Las escaleras de acceso a parcelas desde el vial, y las rampas a garajes desde vial con pendiente permitida hasta un 20%, pues su uso es exclusivo de los propietarios de las viviendas y se adaptan a la pendiente natural del terreno en la mayoría de

los casos, podrán desarrollarse en cualquiera de los retranqueos. La posición de éstas en los planos es a título indicativo, su posición exacta se definirá en los proyectos de edificación.

Las alineaciones y rasantes de cada una de las parcelas vendrán determinadas por el presente Plan Especial de reforma interior.

La edificabilidad de las parcelas, así como la limitación de alturas establecida vendrá determinada y limitada asimismo por el presente Plan Especial de reforma interior.

En los planos de ordenación se especifican los distintos usos permitidos.

- Residencial
- Comercial

3.3. CONDICIONES DE EDIFICACIÓN

Salvo lo ya regulado por las diferentes ordenanzas particulares de las distintas zonas en que se divide el ámbito del Plan Especial de reforma interior y en todo lo que no se oponga a éstas, se remite a las normas contenidas en el documento de adaptación del PGOU de Vigo a la Ley del Suelo, así como las Normas sobre Habitabilidad de la Xunta de Galicia (Decreto 331/92).

3.4. CONDICIONES DE TRAMITACIÓN

Será de aplicación en su totalidad lo contenido en las Normas de Tramitación vigentes en el Ayuntamiento de Vigo.

3.5. NORMAS DE URBANIZACIÓN

Teniendo en cuenta lo expresado en la Memoria de Ordenación y Planos en cuanto a criterios de diseño de Viario Público y de los Espacios Libres de Uso y Dominio Público, será el proyecto de urbanización, de acuerdo con los criterios del apartado 2.5, 2.6 y 2.7 de la Memoria de Ordenación del Plan Especial de Reforma Interior, así como cualquier otra normativa de aplicación general o específica a las obras a realizar en el ámbito del Municipio de Vigo, que emane de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Vigo.”

Contra o devandito acordo que pon fin á vía administrativa poderá interpoñerse recurso contencioso-administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses a contar dende o día seguinte da publicación deste anuncio.

De conformidade co artigo 59.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común a medio do presente anuncio, e publicación no taboleiro de edictos do Concello, notifícase o acordo que nel se contén a tódolos propietarios que sexan descoñecidos, se ignore o lugar da notificación ou ben intentada a mesma non se puidese practicar.

Vigo, 15 de xaneiro de 2002.—O Alcalde, Presidente da Xerencia de Urbanismo, Lois Pérez Castriño.

744

* * *

BARRO

E D I C T O

De conformidade co disposto nos artigos 44.2 e 47.2 do ROF, faise pública a seguinte resolución dictada por esta Alcaldía en data 28/1/02.

“Antecedentes

Por asuntos persoais non pode exercer o cargo de alcalde perante quince días.

Fundamentos xurídicos

Segundo dispón os artigos 44, 47, 118 e ss. do RD 2568/86, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais.

Resolvo:

1.—Delegar a totalidade das funcións que teño como Alcalde do concello de Barro, no primer teniente de alcalde, dona María Teresa Roig Olona, dende o día 28 de xaneiro ó 11 de febreiro de 2002.

2.—Dar conta desta resolución ós portavoces dos grupos políticos municipais e remítase edicto ó Boletín Oficial da provincia de Pontevedra para a súa publicación.”

Barro, a 29 de xaneiro de 2002.—A Alcaldesa en funcións, María Teresa Roig Olona.

831

* * *

A ESTRADA

E D I C T O

Neste concello solicitouse por don Fernand Soares, licencia municipal para a ampliación da cafetería na Avda. Benito Vigo, 47.

Cumprindo co disposto no artigo 36.5 a) do Regulamento Xeral de Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas de 27 de agosto de 1982, sométese o expediente orixinado a información pública, podendo ser examinado nestas oficinas municipais no prazo de dez días hábiles, que comezará a contar dende o día seguinte á inserción do presente edicto no BOP, podendo neste prazo presentar contra o mesmo as alegacións ou exposicións, individuais ou colectivas, tanto de oposición como de modificación ou rectificación que consideren oportunas.

A Estrada, 17 de xaneiro de 2002.—O Alcalde, ilexible.

869